

1511182-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... desse reconhecimento: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511182-35.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511182-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 13 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Eder Segura, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e os acusados; BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à

defesa do acusado Bruno para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítimas e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda, pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Paulo Sérgio Castellon e as testemunhas policiais; Leonardo de Freitas Rolim Pinto e Raphaela Pinheiro Ramos. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa do acusado, foi dito que desistia da oitiva da vítima; Rafael Rodrigues Motta, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA respondem a este processo acusados da prática de roubo em concurso de agentes e emprego de arma branca, em continuidade delitiva. Regularmente processados, em juízo foram ouvidos uma das vítimas e os policiais envolvidos na ocorrência, com derradeiro interrogatório dos réus. A vítima narrou que estava andando quando percebeu uma movimentação na rua. Puxaram seu moletom e o ameaçaram, dizendo que iriam esfaqueá-lo. Uma mulher teria subtraído seus pertences enquanto um agente o segurava e outros agentes permaneciam no local. Aduziu que na Delegacia não foi realizado o reconhecimento pessoal, tendo os policiais tirado fotos dos réus e apresentado as fotos para as vítimas. Em juízo, não reconheceu a ré, apontando outra pessoa como sendo a agente que subtraiu seus bens, e ficou na dúvida em relação ao réu Bruno. Ficou sabendo que havia outra vítima mas não conversou com ela. Os policiais narraram que foi irradiada ocorrência de "arrastões" na Avenida Paulista. Quando chegaram na Paulista, viram os réus que entraram no Metrô e realizaram a abordagem, encontrando o celular de uma das vítimas com o réu Bruno e o celular de uma das vítimas com a ré Marina. Os réus, em seus interrogatórios, negaram a prática dos fatos. Aduziram que um ex-namorado de Marina os encontrou e pediu para guardarem os celulares. Sabiam que se tratava de produto de ilícito mas garantiram que não participaram dos roubos. Pois bem, Excelência, não há outros elementos idôneos e isentos o suficiente para eventual condenação. Não há provas suficientes para legitimar uma condenação penal, na medida em que nenhum testemunho efetivamente isento foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento judicial não confirmou os supostos reconhecimentos realizados em sede policial. Em verdade, conforme narrado pela única vítima ouvida, não houve realização de reconhecimento em sede inquisitorial, sendo apresentadas as fotos dos réus para a vítima, em total violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. A outra vítima não foi sequer ouvida. Não é possível basear a condenação em supostos reconhecimentos (fotográficos) realizados extrajudicialmente, os quais sequer foram confirmados em Juízo. A denúncia, portanto, foi oferecida embasada exclusivamente em reconhecimento extrajudicial feito pelas vítimas, em total desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com isso, inexistia justa causa para seu exercício, o que deveria ter conduzido ao seu trancamento. A identificação fotográfica, isolada, é inapta para lastrear o oferecimento de denúncia. O reconhecimento fotográfico é sinônimo de dúvida. Espelha o retrato unicamente de

parte da pessoa, com somente uma de suas inúmeras expressões faciais, por vezes extraída em tempo distante da ação imputada e com qualidade precária de imagem. É incapaz de representar todos os elementos necessários para a identificação certa de alguém, incrementando o grau de subjetivismo intrínseco ao ato. Além disso, foi, no caso realizado sem a observância do que prescreve o artigo 226 do CPP, agravando esse cenário. E, mesmo que tivesse seguido essa regra, não afastaria a necessidade do reconhecimento pessoal, já que ele é o pressuposto normativo do ato, que, agora, se ocorresse, seria inócuo. Isso porque a existência da identificação fotográfica sem as cautelas mínimas dispostas pelo art. 226 do CPP viciaram qualquer identificação futura. Afinal, é possível que a vítima realize reconhecimento pessoal positivo não porque o paciente foi o autor, mas sim em razão de erro de memorização anterior, derivado da inobservância normativa em questão. Ou seja, há a possibilidade de existência de falsas memórias, fenômeno há muito tempo já reconhecido pela ciência: “Nossa memória é suscetível à distorção mediante sugestões de informações posteriores aos eventos. Além disso, outras pessoas, suas percepções e interpretações podem influenciar a forma como recordamos dos fatos” (STEIN, Lilian Milnitsky et al. Falsas Memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídica. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 26) Justamente em virtude disso, o STJ, em decisão paradigmática, reconheceu a imprestabilidade desse reconhecimento: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (g.n.) (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Note-se que a decisão traz inúmeras conclusões que ratificam a conclusão posta. Destacamos algumas delas abaixo (grifos nossos): a) “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. b) “Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis”. c) “O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o

procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato”. Diante desse quadro, o STJ concluiu da seguinte forma: “1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o

mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo". Posto isso, diante da ausência de provas robustas de autoria, com DÚVIDA RAZOÁVEL, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para receptação dolosa, eis que os réus confessaram ter recebido os aparelhos de telefonia com ciência da ilicitude da origem dos bens. No mais, requer-se a fixação da pena-base no mínimo, dada a prevalência de circunstâncias favoráveis. Na terceira fase, requer-se o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca. Com efeito, uma vítima não foi ouvida e a única vítima ouvida disse que, embora tenha sido ameaçada de ser esfaqueada, não foi apresentada arma branca, não tendo visto nenhuma faca. Isto quer dizer que não houve o emprego da arma branca, ainda que a ré tenha sido presa na posse de um canivete. Por fim, requer-se a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena, bem como a concessão de prisão domiciliar par a ré Marina, que é responsável por dois filhos menores de 12 anos de idade. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, qualificado nos autos, está sendo processado como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e VII, c.c. artigo 69, "caput" (duas vezes), todos do Código Penal. Isto porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 22h20min, na Rua Frei Caneca, São Paulo - SP, os acusados de nomes BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos de qualificação ignorada, subtraíram, em proveito comum, mediante violência consistente em um tapa e grave ameaça de morte, a qual foi exercida com o emprego de arma branca (canivete - cf. auto de exibição e apreensão de fl.27) contra a vítima Paulo Sergio Castellón, um aparelho celular Iphone 7, uma carteira e uma mochila, de propriedade da vítima (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls.26). Também consta que, na mesma data, por volta das 22h40min, na Avenida Paulista, altura do nº100, São Paulo - SP, os acusados de nomes BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos de qualificação ignorada, subtraíram, em proveito comum, mediante violência consistente em um tapa e grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma branca (canivete - cf. auto de exibição e apreensão de fl.27) contra a vítima Rafael Rodrigues Motta, um aparelho celular Iphone XR e a carteira, de propriedade da vítima (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fl.28), fugindo em seguida. Porém, os fatos foram comunicados para a polícia, o que permitiu que os acusados fossem presos juntos e na posse dos bens roubados, além da arma branca utilizada na prática do crime. O laudo pericial da arma branca foi juntado às fls. 200/204. As prisões preventivas foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 17 de maio de 2022 (fls. 87/90). Os réus foram citados, e as defesas preliminares foram apresentadas, as quais não permitiram a absolvição sumária ou outro benefício, diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas uma das vítimas e duas testemunhas, além de serem interrogados os acusados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação dos acusados. A Defesa, em síntese, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição dos acusados, bem como solicitou outros benefícios. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o crime envolve violência e grave ameaça. II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos

sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, considerando o relato das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, além das declarações dos acusados, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 22h20min, na Rua Frei Caneca, São Paulo - SP, os acusados de nomes BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos de qualificação ignorada, subtraíram, em proveito comum, mediante violência consistente em um tapa e grave ameaça de morte, a qual foi exercida com o emprego de arma branca (canivete - cf. auto de exibição e apreensão de fl.27) contra a vítima Paulo Sergio Castellón, um aparelho celular Iphone 7, uma carteira e uma mochila, de propriedade da vítima (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls.26). Também consta que, na mesma data, por volta das 22h40min, na Avenida Paulista, altura do nº100, São Paulo - SP, os acusados de nomes BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos de qualificação ignorada, subtraíram, em proveito comum, mediante violência consistente em um tapa e grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma branca (canivete - cf. auto de exibição e apreensão de fl.27) contra a vítima Rafael Rodrigues Motta, um aparelho celular Iphone XR e a carteira, de propriedade da vítima (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fl.28), fugindo em seguida. Porém, os fatos foram comunicados para a polícia, o que permitiu que os acusados fossem presos juntos e na posse dos bens roubados, além da arma branca utilizada na prática do crime. O laudo pericial da arma branca foi juntado às fls. 200/204. O acusado de nome Bruno e a acusada de nome Marina, ao serem interrogados, declararam que não praticaram o crime em questão. Segundo os acusados, o suposto ex-namorado da corré Marina passou para eles uma bolsa contendo os aparelhos de telefonia celular produto de crimes, bem como a faca, mas eles não teriam praticado os crimes. A vítima de nome Paulo, embora não tenha reconhecido eles em Juízo, informou que os reconheceram na fase policial quando os viram, pessoalmente, no distrito policial, embora tenha dito que os policiais mostraram fotografias dos réus para ato do reconhecimento. Também confirmou a grave ameaça exercida com o emprego de um canivete, a grave ameaça de morte e a agressão desnecessária quando do ato do roubo. Também confirmou que ficou sabendo a respeito de uma segunda vítima de roubo envolvendo aparelho de telefonia celular. Os dois policiais militares responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, confirmaram que foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), logo após a prática dos crimes, momento em que presenciaram diversas pessoas e duas correndo, mais precisamente

os réus, os quais foram abordados já na entrada de uma estação do metro. Também disseram que prenderam os réus em flagrante delito, na posse, cada um, de um dos aparelhos de telefonia celular subtraídos, bem como a acusada na posse do canivete. Portanto, respeitosamente, não há dúvida de que os acusados praticaram dois crimes de roubo, não se sustentando a versão de que terceiros teriam praticado o crime e repassado para eles os bens. Anota-se que os réus atuaram em conjunto com outras pessoas e foram presos, logo após a prática dos crimes, na posse dos bens roubados. Os crimes praticados foram de roubo, até porque utilizou-se de um canivete para o exercício da grave ameaça. Também, há a informação de que o acusado agrediu ambas as vítimas com tapas desnecessários e sem qualquer justificativa, configurando a violência e um nível maior de reprovação social que será considerado oportunidade.

O concurso de agentes está comprovado na ação dos réus com outras pessoas ainda não identificadas, bem como o uso de arma branca. Os acusados não demonstraram qualquer circunstância que possam justificar ou atenuar as suas condutas. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando a desenvoltura demonstrada pelos réus, as suas periculosidades na prática de ilícitos semelhantes, a ausência de atividade lícita demonstrada e a culpabilidade diferenciada com relação a um infrator comum, até porque as vítimas foram agredidas fisicamente sem qualquer necessidade, tudo a indicar a necessidade de uma reprimenda maior, fixam-se as penas básicas 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada um dos crimes de roubo praticados. Na segunda fase, não há circunstâncias legais a serem aplicadas no presente caso, em especial, a calamidade pública por falta denexo causal entre tal situação e o crime praticado. Considerando as duas causas de aumento de pena de um total de cinco, cada um dos crimes de roubo é elevado em 3/8, passando a ser de 06 anos, 05 meses de reclusão, e 15 dias-multa. Os dois primeiros crimes foram praticados em continuidade delitiva, em face das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução e não em concurso material, motivos pelos quais aplicam-se as penas de um dos crimes majorada em 1/6, passando para 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, e 17 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa no valor mínimo unitário legal pela situação econômica dos réus. Os acusados demonstraram ousadia e desenvoltura na prática dos crimes, além de indícios veementes de periculosidade, o que determina o início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado o único compatível com a conduta e as penas aplicadas. Os acusados são perigosos, demonstram tranquilidade e desenvoltura no mundo do ilícito, além do que as agrediram as vítimas, elementos que demonstram que, em liberdade, tentarão subtrair-se da ação da Justiça e do cumprimento da pena imposta, motivo pelo qual decreto a prisão preventiva dos acusados, nos termos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal como garantia da aplicação da lei penal, não podendo assim recorrerem em liberdade. Não existe a informação de danos que permitam a fixação de um valor básico para uma indenização. Os acusados não possuem direito a qualquer benefício pela pena imposta e por serem perigosos para a sociedade. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar BRUNO FERNANDO ALVES DOS SANTOS, RG/SP nº 50819347, CPF nº 238.344.938-56, nascido em 08/12/2000, filho de Daniel Fernando dos Santos e de Luciene Aparecida Alves e MARINA MEDEIROS DA SILVA PRATA, RG/SP nº 64396406, nascido em 11/04/1992, natural de Belo Horizonte - MG, filho de Francisco Medeiro Prata e de Rosilene da Silva Prata, às penas de 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, com início no regime fechado e 17 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e VII, c.c. artigo 71, "caput" (duas vezes), todos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por serem os réus beneficiários da assistência judiciária gratuita. Expeça-se ofício de recomendação, passando os réus a estarem presos por força da decretação das suas prisões preventivas. Os réus não possuem direito a qualquer benefício em face da natureza dos crimes praticados, a periculosidade demonstrada e a necessidade de ser aplicada uma reprimenda proporcional ao mal praticado. Após o trânsito em julgado, os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Determino o perdimento da arma branca apreendida, oficiando-se para a sua destruição, bem como dos demais bens apreendidos e não devolvidos. Publicada a sentença após o término da audiência com a dispensa dos réus e das partes em razão do adiantado da hora e pelo fato do CDP ter outras audiências, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se os réus e as partes para tomarem ciência da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é

assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital